会议还通过了有关人事任免事项。

江苏省第八届人民代表大会常务委员会公告

《江苏省全民义务植树条例》已由江苏省第八届人民代表大会常务委员会第二十三次会议于1996年8月16日通过，现予公布，自公布之日起施行。

1996年8月16日

江苏省全民义务植树条例

（1996年8月16日江苏省第八届人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过）

第一条 为推动本省全民义务植树活动的开展，加快国土的绿化进程，保护和改善生态环境，依据国家有关法律、法规，结合本省实际，制定本条例。

第二条 本条例适用于本省行政区域内的机关、团体、企业事业单位（以下简称各单位）和适龄公民进行的义务植树活动。

驻本省境内的人民解放军和武警部队，依据国务院和中央军委的有关规定参加全民义务植树活动。

第三条 本条例所称义务植树，是指公民无报酬的为国家、集体种植树木的活动。

第四条 县级以上地方人民政府应当加强对本地区义务植树工作的领导，推动各单位建立义务植树和造林绿化工作的责任制度。

义务植树活动应当在本市、本县（市）行政区域内统筹安排。

第五条 县级以上绿化委员会统一组织领导本地区的义务植树活动和造林绿化工作，并对各单位的义务植树和绿化工作进行指导、协调、督促和检查。绿化委员会办公室负责日常工作。

县级以上地方人民政府的林业（多管）、建设（园林）行政主管部门，在绿化委员会的领导下，会同有关部门，按照政府规定的职责分工，负责义务植树活动的具体实施工作。

工会、共青团、妇联等群众团体应当配合有关部门搞好义务植树工作。

第六条 县级以上绿化委员会应当组织本地区各单位积极开展义务植树的宣传教育工作，增强公民履行植树义务的意识，推动全社会义务植树和造林绿化事业的发展。

第七条 凡居住在本省行政区域内的公民，男性11至60周岁，女性11至55周岁，除丧失劳动能力者外，均应当参加义务植树活动。

年满18周岁的适龄公民每人每年应当义务植树3至5棵，或者完成相应劳动量的其他绿化任务。

对11至17周岁的青少年，应当就近安排力所能及的义务植树劳动。

第八条 县级以上绿化委员会应当组织林业（多管）、建设（园林）等有关部门制定义务植树的规划和年度实施计划。义务植树规划应当从本地实际出发，以国土绿化规划为依据，符合

本地区造林绿化的需要。

义务植树项目的安排和地段的选择要因地制宜，突出重点。有条件的地方可以建立义务植树责任区或者义务植树基地。

第九条 各单位应当按照当地绿化委员会的计划和安排，组织职工参加本单位或者本地区的义务植树活动。

无工作单位的城镇居民、个体工商经营者、劳动者，由城镇人民政府或者街道办事处组织参加本地区义务植树活动。

在校学生可以在本校范围内进行义务植树活动，也可以由绿化委员会安排，参加当地义务植树活动。

农民的义务植树活动按照《农民承担费用和劳务管理条例》的规定和义务植树的规划要求，由乡(镇)人民政府和村民委员会组织进行。

第十条 各单位应当按照当地绿化委员会的要求，切实完成每人每年植树 3 至 5 棵或者相应劳动量的其他绿化任务，并每年向当地绿化委员会报告参加植树的人数、植树的数量和成活率等。市、县(市、区)绿化委员会应当按照各单位应尽义务的公民人数安排义务植树任务，并建立义务植树登记卡，对参加义务植树的各单位年度完成任务的情况进行考核。

第十一条 有关部门和单位应当扶持和发展苗木生产，办好苗圃，培育优良种苗，保证义务植树所需苗木。乡村和国有农、林场应当根据植树造林的要求，建立和发展苗圃。

第十二条 在国有土地上义务栽植的树木，归土地使用单位所有；没有明确使用单位的，其所有权由市、县(市)人民政府确定。在集体所有土地上义务栽植的树木，归该集体所有。法律、法规另有规定或者合同另有约定的，从其规定或者约定。

第十三条 对义务栽植的树木，由林权所有者或者承担管护义务者负责管护，实行选苗、栽植指导、管护责任制，保证成活率达到 85%以上。未达到成活率要求的，由承担管护责任者或者有关责任单位予以补植。

任何单位和个人都应当爱护树木，对破坏树木的行为，有权制止和举报。

第十四条 义务栽植林木的采伐和更新，按照《中华人民共和国森林法》和《城市绿化条例》的有关规定执行。

第十五条 因特殊情况不能完成义务植树任务的单位和城镇个体工商经营者、劳动者，应经当地绿化委员会批准，并缴纳绿化费。

第十六条 绿化费由市、县(市、区)绿化委员会收缴，财政专户储存，并按照有关规定使用和管理。绿化费只能用于义务植树费用的开支。

绿化费的标准和收取、使用、管理办法由省人民政府规定。

第十七条 在义务植树工作中做出显著成绩的，由县级以上人民政府或者绿化委员会给予表彰和奖励。

第十八条 年满 18 周岁的适龄公民，无故不履行植树义务的，由所在单位给予批评教育，并令其限期补植。

单位未按规定完成义务植树任务的，由绿化委员会或乡(镇)人民政府责令其限期完成，逾期未完成的，给予通报批评，责令其缴纳绿化费。

第十九条 违反本条例的规定，未缴纳绿化费的，由绿化委员会责令其限期补缴，逾期仍不缴纳的，每日加收 2‰的滞纳金。

第二十条 对盗伐、滥伐、毁坏树木的，按照《中华人民共和国森林法》、《城市绿化条例》等

法律、法规的有关规定处罚。

第二十一条 有下列行为之一的，由所在单位或者上一级主管部门按照有关规定对其单位主管人员和直接责任人员给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）在义务植树工作中玩忽职守、弄虚作假、徇私舞弊的；

（二）贪污、挪用、挥霍、浪费绿化费的。

第二十二条 本条例自公布之日起施行。

关于《江苏省全民义务植树条例（草案）》的说明

1996年8月12日在省八届人大常委会第二十三次会议上

省政府副秘书长 姜道远

各位委员：

我受省人民政府的委托，现就《江苏省全民义务植树条例（草案）》（以下简称《条例（草案）》），作如下说明：

一、制定《条例》的必要性

自从1981年12月13日第五届全国人大第四次会议通过的《关于开展全民义务植树运动的决议》发布后，我省相继配套出台了一系列行之有效的政策措施，全民义务植树活动取得了很大成绩，全省每年义务植树达1.1亿棵，在"八五"期间，实现了基本消灭宜林"三荒"和建成平原绿化省的目标，各地在开展义务植树活动中积累了许多好的经验和做法。但是，由于种种原因，特别是公民履行植树义务的法律意识比较薄弱，义务植树活动开展得仍不平衡，我省的造林绿化在质和量方面，都处于较低水平，造林绿化的任务仍然十分艰巨。"八五"期末，全国林木覆盖率达到13.92%，而我省仅为11.7%，低于全国平均值2.2个百分点，与我省这样一个经济大省的地位及社会经济发展的要求不相适应；与改善生态环境，实现经济和社会的可持续发展、提高人民生活质量的要求不相适应。为了进一步贯彻落实江泽民总书记关于"全党动员，全民动手，植树造林，绿化祖国"的指示，完成省委、省政府提出的2010年的全省绿化目标，继续深入开展全民义务植树活动是十分必要的。制定《江苏省全民义务植树条例》，有利于进一步增强公民履行植树义务的法律意识，动员和组织全社会的力量扎实、深入地开展全民义务植树工作，规范全民义务植树活动，确保我省"九五"和长远国土绿化规划目标的实现。

二、起草过程和立法依据

1992年初，省绿化委员会便着手《江苏省全民义务植树条例》的起草工作，在总结10多年来开展全民义务植树运动的基础上，完成了《条例（送审稿）》，并在全省各市、县广泛征求意见，多次作了修改，《条例》列入省人大立法计划后又作了进一步修改。今年初，省绿化委员会将《条例（送审稿）》报省政府后，省政府法制局征求了各设区的市以及省政府有关部门的意见，经修改后，4月，由省人大常委会农经委、省政府法制局和省绿化委员会组成的联合立法调查组，分别到南京、无锡、镇江3市和安徽省进行了立法调查研究。省政府法制局经过反复修改，十易其稿，经省政府第73次常务会议原则通过，形成了提请省八届人大常委会本次会议审议的《条例（草案）》。

《条例（草案）》依据第五届全国人大第四次会议《关于开展全民义务植树运动的决议》、国